UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

FACULTE DE DROIT

MEMOIRE DE

MASTER 1 DE DROIT PUBLIC

Le principe de laïcité dans le sport français

Présenté par

HISSEINE Abdoulaye Malabad

Mémoire dirigé par **M. CLEMENT BENELBAZ**

Maître de conférences HDR en droit public

Année universitaire : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens, en premier lieu, à adresser mes sincères remerciements à Monsieur BENELBAZ pour l'attention portée à ce travail, sa disponibilité ainsi que la qualité de ses remarques et conseils tout au long de mes recherches. Malgré la multiplicité de ses nombreuses obligations, il a toujours su m'orienter avec rigueur et bienveillance dans l'élaboration de ce mémoire, et je lui en suis sincèrement reconnaissant.

J'adresse ensuite ma profonde gratitude à mes parents, auxquels je dois bien davantage que la possibilité d'entreprendre des études supérieures. Par leur soutien constant, leurs sacrifices et les valeurs qu'ils m'ont transmises, ils m'ont appris le goût du savoir, l'ouverture intellectuelle ainsi que l'importance du travail et de la persévérance. Ce mémoire leur doit beaucoup, tant dans sa réalisation que dans les convictions qui l'ont inspiré. Ils ont largement contribué à la formation du juriste, de l'orateur et de l'homme que je m'efforce de devenir. En ce sens, ils incarnent, dans ce qu'elle a de plus noble, l'idée même de transmission.

Je souhaite enfin exprimer ma reconnaissance au docteur de la famille, mon frère Malabad, juriste de cœur et biologiste de formation, pour son soutien indéfectible, ses encouragements constants ainsi que la richesse de ses conseils.

Ce travail constitue, à bien des égards, le fruit de cet accompagnement, de cette confiance et de cette transmission.

TABLE DES MATIERES

PROPOS LIMINAIRES 1
INTRODUCTION 2
Partie I : L'applicabilité du principe de laïcité dans le cadre sportif français 8
Chapitre 1 : les acteurs institutionnels soumis au principe de laïcité 8
Section 1 : Les fédérations sportives dans la politique sportive française 9
Paragraphe 1 : Les fédérations reconnues 9
Paragraphe 2 : Les fédérations non reconnues 12
Section 2 : Les sportifs au regard de la laïcité 13
Paragraphe 1 : Les joueurs et les encadrants sportifs au regard du principe de la laïcité 13
Paragraphe 2 : Les usagers du service public sportif 16
Chapitre 2 : Les limites à l'applicabilité du principe de laïcité dans le cadre sportif 17
Section 1 : La conciliation avec la liberté de conscience 18
Paragraphe 1 : L'affirmation de la liberté de manifester ses convictions 18
Paragraphe 2 : Les restrictions inhérentes au fonctionnement du service public 19
Section 2 : La conciliation avec le principe d'égalité 20
Paragraphe 1 : Le principe d'égalité dans le service public sportif 20
Paragraphe 2 : L'encadrement des différences de traitement 21
Partie II : L'articulation de la conception française de la laïcité avec le droit international 22
Chapitre 1 : Les tensions normatives entre droit français et règles sportives internationales 22
Section 1 : L'autonomie normative des instances sportives internationales 22
Paragraphe 1 : Le pouvoir réglementaire des fédérations internationales 23
Paragraphe 2 : L'évolution des règles internationales relatives aux signes religieux 23
Section 2 : Le contrôle juridictionnel des normes fédérales 24
Paragraphe 1 : La compétence du juge administratif français 25
Paragraphe 2 : L'articulation avec les normes internationales 25
Chapitre 2 : La portée de la conception française de la laïcité dans le contexte sportif international 26
Section 1 : La singularité de la conception française de la laïcité 26
Paragraphe 1 : Une conception extensive de la neutralité 27
Paragraphe 2 : Les justifications avancées par le droit français 27
Section 2 : Les enjeux contemporains de la laïcité sportive 28
Paragraphe 1 : Les conséquences pratiques pour les sportifs 28
Paragraphe 2 : Les perspectives d'évolution 29
CONCLUSION 31
BIBLIOGRAPHIE 32

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
Ass. plén.	Assemblée plénière (Cour de cassation)
AJDA	Actualité juridique droit administratif
art.	Article
C. sport	Code du sport
C. trav.	Code du travail
CAA	Cour administrative d'appel
Cass. soc.	Cour de cassation, chambre sociale
CC	Conseil constitutionnel
CE	Conseil d'État
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
CGFP	Code général de la fonction publique
CIO	Comité international olympique
cons.	Considérant
DDAHC	Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
dir.	Sous la direction de
éd.	Edition
EDCE	Études et Documents du Conseil d'État
FIBA	Fédération internationale de basketball
FIFA	Fédération internationale de football association
FFF	Fédération française de football
IFAB	International Football Association Board

Abréviation	Signification
JO	Journal officiel
Lebon	Recueil Lebon (recueil des décisions du Conseil d'État)
LGDJ	Librairie générale de droit et de jurisprudence
n°	Numéro
op. cit.	*opere citato* (ouvrage précédemment cité)
ord.	Ordonnance (référé)
p.	Page
PUF	Presses universitaires de France
QPC	Question prioritaire de constitutionnalité
Rec.	Recueil
RFDA	Revue française de droit administratif
RPR	Respect des principes de la République
s.	Et suivants
Sect.	Section (formation de jugement du Conseil d'État)
TA	Tribunal administratif
t.	tome
V.	voir
v.	versus

PROPOS LIMINAIRES

La France est une République, en ce qu'elle exclut toute appropriation personnelle du pouvoir et repose sur la désignation élective des gouvernants. La légitimité de l'action politique trouve ainsi son fondement dans le consentement du peuple souverain.

Elle est également un État démocratique, dans la mesure où la loi est conçue comme l'expression de la volonté générale.

Enfin, la France est un État de droit : l'ensemble des autorités publiques y est soumis au droit, selon une hiérarchie des normes dominée par la Constitution et par les droits et libertés fondamentaux, lesquels garantissent une protection égale des individus, indépendamment de leur origine, de leur race ou de leur religion.[1]

Dans un État républicain et démocratique fondé sur l'État de droit, à l'instar de la France, la liberté constitue le principe. Cela signifie que les individus sont libres d'agir tant que leurs comportements ne sont pas interdits par la loi. Autrement dit, la liberté est la règle, mais elle s'exerce dans le cadre fixé par l'ordre juridique. À ce titre, elle peut faire exceptionnellement l'objet de limitations, notamment afin d'assurer le respect d'autres principes constitutionnels tels que l'égalité, la laïcité ou encore l'ordre public.[2]

C'est précisément à l'intersection de ces exigences que se situe le présent mémoire. La question de l'application du principe de laïcité dans le sport français cristallise aujourd'hui des tensions profondes, qui ne sont pas seulement doctrinales mais aussi politiques et sociales. Certains estiment que ce principe n'a pas vocation à régir le champ sportif, qui relèverait d'un ordre juridique autonome. D'autres y voient une atteinte caractérisée à la liberté de conscience et à la liberté religieuse. D'autres encore soutiennent, au contraire, que son absence d'application porterait atteinte au principe d'égalité. Face à ces positions dont aucune ne peut être simplement écartée, il revient au droit d'apporter une réponse qui soit à la hauteur de sa vocation : objective, générale et impersonnelle.

C'est l'ambition de ce travail.

---

[1] *Article 1 de la Constituions du 4 octobre 1958 et Art 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019240997*
https://www.vie-publique.fr/fiches/274962-quelles-sont-les-caracteristiques-dun-etat-de-droit

[2] *Conseil d'État, 19 mai 1933, Benjamin, « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception » voir https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-19-mai-1933-benjamin*

INTRODUCTION

Le combat éternel d'un État de droit est de concilier liberté et égalité, deux principes qui forment le socle de toute société démocratique. La laïcité en garantit l'équilibre, en protégeant la liberté de conscience de chacun tout en veillant à ce qu'elle ne compromette pas le principe constitutionnel d'égalité. Dans le sport, cette exigence se traduit par la garantie que les convictions religieuses des athlètes ne compromettent ni l'égalité entre les participants, ni la mission première des compétitions, assurant ainsi un terrain commun où tous peuvent pratiquer dans le respect des règles et de la diversité.[3] De cela, avant d'aborder le cœur de l'analyse, il est indispensable de clarifier les notions essentielles du sujet, à savoir : la laïcité et le sport.

Les textes sur la laïcité ne définissent pas explicitement ce terme, ce qui alimente les débats autour de sa signification. Elle est parfois présentée comme la neutralité du pouvoir politique, souvent comme un principe garantissant la liberté de conscience, et parfois comme un outil d'égalité républicaine. Toutes ces définitions font partie de la laïcité, mais aucune ne peut, à elle seule, en rendre compte, puisque la laïcité englobe l'ensemble de ces dimensions. C'est dans cette logique juridique que le rapport de la commission présidée par Bernard Stasi définit la laïcité ainsi : « La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique ».[4] À partir de ces éléments et de l'ensemble des jurisprudences rendues sur le sujet, il est possible de retenir la définition suivante : la laïcité constitue un principe inscrit dans la Constitution, garantissant la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs croyances, la neutralité de l'État à l'égard des religions et le libre exercice des cultes[5].

Quant au sport, il s'agit d'un terme issu de l'anciens français desport (se divertir, s'amuser) et la langue anglaise nous a ensuite restitué sous une forme légèrement transformée. Le mot apparaît en France vers 1820 et n'est mentionné dans le Dictionnaire de l'Académie Française qu'en 1878.[6] En droit français, le Code du sport ne comporte aucune définition légale expresse de la notion de sport. Toutefois, afin d'en préciser les contours, la doctrine et les institutions publiques se réfèrent fréquemment à des instruments de droit souple, au premier rang desquels

---

[3] *Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport*
Art 10 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté de conscience
Les article 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui disposent le principe d'égalité.
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

[4] *Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, 2003, Paris, La Documentation française, p. 9. Pour une comparaison avec la Commission présidée par J.-P. Machelon : Prélot P.-H., « Retour sur la Commission Machelon », in Mélanges en l'honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, op. cit., p. 969 et s.*

[5] *Décision QPC du 21 février 2013 ; https://formation-civique.interieur.gouv.fr/fiches-par-thematiques/principes-et-valeurs-de-la-republique/laicite/la-definition-de-la-laicite-1/*

[6] *https://publications-prairial.fr/canalpsy/index.php?id=2660*

figure l'article 2 de la Charte européenne du sport[7], lequel définit le sport comme « toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique ou psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux », cette définition, bien que dépourvue de valeur juridiquement contraignante en droit interne, exerçant une influence notable sur l'interprétation et l'application du droit du sport en France.

En France, l'État est laïque au sens de l'article 1er de la Constitution française de 1958. Toutefois, cette laïcité n'est en aucun cas synonyme d'athéisme de l'État. Autrement dit, l'État, en tant qu'institution laïque, n'ignore pas les religions, mais choisit simplement de n'en privilégier aucune. Cette affirmation a été érigée par les juges comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République[8] et un principe constitutionnel.[9] Dès lors, dans le droit français, la laïcité encadre l'action publique et les institutions, et s'applique dans des conditions précises, déterminées par la loi. Ce concept de la laïcité française (un peu particulier) est le fruit d'une longue histoire nationale, marquée par des tensions constantes entre le fait religieux, l'affirmation de la liberté de conscience et la recherche d'une égalité entre les citoyens, indépendamment de leurs convictions religieuses.

La réflexion sur l'encadrement de l'action publique à l'égard des religions trouve son origine dans la pensée des Lumières, qui a nourri une critique philosophique de l'emprise religieuse sur le pouvoir politique. Les révolutionnaires, s'inspirant de ces idées, ont traduit cette réflexion dans l'ordre juridique positif, notamment par la consécration de la liberté de conscience au sein de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.[10] La liberté de conscience englobe la liberté de religion ainsi que la liberté d'exercice des cultes,[11] même si, à l'époque, elle visait avant tout « à protéger les libres penseurs ».[12] Cette transformation des rapports entre l'État et les religions a trouvé une première limite avec l'avènement du Consulat, marqué par un recentrage de l'autorité politique et une recomposition des relations entre le pouvoir public et les cultes.

Dans un souci d'établir une stabilité religieuse, Napoléon Bonaparte conclut un accord avec le pape Pie VII le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX), connu sous le nom de Concordat. Le préambule de cet accord souligne le constat suivant : « Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français ». Le Concordat prévoit, dans son article Ier, que « le culte des religions

---

[7] Cette charte constitue la recommandation R (92) 13 REV du comité des ministres aux Etats membres. Elle a été adoptée le 24/09/1992 et révisée le 16 mai 2001 puis le 09 septembre 2021.

[8] CE, 6 avr. 2001, SNES : Lebon 2001, p. 170.

[9] CE, 16 mars 2005, no 265560, Min. de l'Outre-mer c/ Gouvernement de la Polynésie française.

[10] V. Gauchet M., La Révolution des droits de l'Homme, 1989, Paris, Gallimard, p. 167-174.

[11] Déclaration de 1789, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Pour une analyse de l'article 10 et de l'emploi problématique de l'expression « même religieuses » : Droit français des religions, op. cit., p. 591 et s.

[12] Droit français des religions, op. cit., p. 209.

sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ». Ainsi, la Charte de 1814 proclame une double affirmation : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection » ; tout en précisant que « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État ».[13] La Charte de 1830 confirme, à son tour, la liberté de culte, tout en supprimant le privilège accordé au catholicisme en tant que religion d'État. En contrepartie, la Constitution prévoit le financement public de tous les « cultes chrétiens ».[14] Cette réconciliation entre l'État et les religions fera toutefois l'objet de contestations croissantes à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans un contexte marqué par l'affirmation progressive des principes républicains et de la liberté de conscience.

Dans le prolongement de ce mouvement de remise en cause de la réconciliation opérée par l'État bonapartiste avec les religions, la Commune de Paris réaffirme que le premier principe de la République française est la liberté. À ce titre, la liberté de conscience est solennellement proclamée et le budget des cultes est supprimé.[15] Cette conception d'une République laïque trouve sa consécration juridique avec la loi du 9 décembre 1905.

La loi du 9 décembre 1905 ne mentionne pas explicitement le terme de laïcité. Toutefois, l'idée y est sous-jacente : l'ensemble des productions doctrinales et scientifiques consacrées à cette loi établissent de manière constante un lien indissociable entre la loi de 1905 et le principe de laïcité.[16] Le Conseil d'État s'inscrit dans cette logique en affirmant que « la loi du 9 décembre 1905 a défini le régime juridique des relations entre l'État et les cultes sans référence explicite à la laïcité, bien qu'elle en constitue la clé de voûte ».[17] Cette loi n'a toutefois qu'une valeur législative ordinaire, et le principe de laïcité n'en tirait pas encore de portée constitutionnelle. Il a fallu attendre la Constitution du 27 octobre 1946 pour que la République soit explicitement qualifiée de laïque[18], conférant ainsi au principe de laïcité une valeur constitutionnelle.[19] La Constitution du 4 octobre 1958 a repris ce principe, le confirmant comme fondement de

---

[13] Art. 5 et 6 (droit public des Français), Charte du 4 juin 1814.

[14] Art. 6 (droit public des Français), Charte du 14 août 1830.

[15] Décret du 2 avril 1871.

[16] « La laïcité », Archives de philosophie du droit, 2004, t. 48 ; « La laïcité : mémoire et exigences du présent », Problèmes politiques et sociaux, 2005, n° 917 ; « Laïcité, séparation, sécularisation 1905-2005 », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2005, n° 87 ; « Les questions de 1905 », Esprit, juin 2005, n° 315 ; Malaurie P., « L'État et la religion (Le centenaire de la loi de 1905) », Defrénois 15 avr. 2005, n° 38139, p. 572 et s. Brigitte

[17] Rapport public 2004, Un siècle de laïcité.Études et Documents du Conseil d'État (ci-après rapp. EDCE), 2004, Paris, la Documentation française, p. 246.

[18] Sur la genèse de cette insertion : Prélot P.-H., « La religion dans les constitutions françaises », in Akgönul S. (dir.) Laicité en débats : principes et représentations en France et en Turquie, 2008, Strasbourg, PU Strasbourg, p. 109.

[19] Ségur P., « Le principe constitutionnel de laïcité », Annales de l'université des sciences sociales de Toulouse, 1996, t. 44, p. 117-134.

l'organisation républicaine[20], tandis que la loi de 1905 demeure une loi ordinaire, dépourvue de valeur constitutionnelle.[21]

De toutes ces évolutions historiques, on peut affirmer, d'une part, que l'idée de la laïcité remonte à très loin, même si le terme lui-même est relativement récent, et d'autre part, que c'est désormais la République française dans son ensemble qui est laïque. Dès lors, tous les agents publics, qu'ils soient titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves, et qu'ils soient ou non au contact des usagers, sont tenus de respecter l'obligation de neutralité.[22] Celle-ci implique qu'ils ne doivent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, manifester leurs convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques[23], tant à l'égard des usagers que de leurs collègues[24], ni favoriser une religion ou une préférence idéologique particulière[25]. La neutralité de la puissance publique garantit ainsi aux agents[26] et aux usagers du service public un traitement égalitaire et impartial de toutes les personnes. [27] Conformément à ce principe, les personnes privées chargées d'exécuter une mission de service public sont également soumises à l'obligation de neutralité, afin de garantir le respect égalitaire des usagers et la cohérence du service public.[28]

Ces éléments rendent nécessaire une définition précise de la nature juridique du sport, préalable indispensable pour évaluer l'application concrète du principe de laïcité aux pratiques sportives françaises.

En France, l'État est responsable de la conduite des politiques sportives. La promotion des activités sportives est ainsi considérée comme relevant de l'intérêt général et, à ce titre, étroitement encadrée par l'État.[29] L'organisation du sport repose dès lors sur une coopération entre l'État, qui exerce des fonctions régaliennes, et le mouvement sportif. Ce dernier est, par principe, constitué d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. À ce titre, leur création et leur fonctionnement relèvent en principe de la liberté associative, principe fondamental reconnu par les lois de la République.[30] Toutefois, si les

---

[20] Messner F., Prélot P.-H. et Woerhling J.-M., op. cit., p. 595 ; Article 1er de la Consitution de 1958

[21] Machelon J.-P., La laïcité demain. Exclure ou rassembler ?, 2012, Paris, CNRS éd., p. 34. Le professeur Thierry Rambaud évoque au contraire une constitutionnalisation de la séparation, or une séparation sans laïcité est possible à l'exemple des États-Unis. V. Rambaud T., Le principe de séparation des cultes et de l'État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand, thèse, 2004, Paris, LGDJ, p. 81 et s.

[22] Articles L. 121-2 et L. 121.4 du code général de la fonction publique
[23] CE, avis du 3 mai 2000, Melle Marteaux
[24] CAA de Versailles, 30 juin 2016, n°15VE00140
[25] CE, 15 octobre 2003, n° 244428
[26] CE, 8 déc. 1948, D^elle^ Pasteau, Lebon 463
[27] L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905

[28] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2013, 12-11.690, Publié au bulletin
L'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021

[29] FOUCHER, Les litiges sportifs et le juge administratif, in Juger l'administration, administrer la justice, Mél. en l'honneur de Daniel LABETOULLE, 2007, Dalloz, p. 361 s.

[30] Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971

groupements sportifs s'inscrivent formellement dans le cadre du droit privé, leur activité n'en demeure pas moins étroitement encadrée par les pouvoirs publics en raison de l'intérêt général que revêt la pratique sportive.

Cette intervention de l'État dans l'organisation du sport s'est progressivement affirmée au cours du XXe siècle. Une première étape est marquée par l'acte dit loi du 20 décembre 1940, qui place l'ensemble de l'organisation sportive sous le contrôle de l'autorité ministérielle, en subordonnant la constitution des groupements sportifs à un agrément administratif et en instaurant une organisation hiérarchisée du mouvement sportif. Si ce dispositif est abrogé par l'ordonnance du 2 octobre 1943, celle-ci maintient néanmoins un encadrement étatique en conditionnant l'octroi d'aides publiques à un agrément ministériel préalable et en instituant des mécanismes de contrôle permettant notamment la dissolution administrative de certains groupements. Ainsi, même après le rétablissement du principe de liberté associative, le législateur conserve la volonté d'encadrer l'activité sportive afin d'assurer sa conformité à l'intérêt général.

C'est toutefois avec l'ordonnance du 28 août 1945 que sont posés les fondements d'une véritable organisation publique du sport[31]. Ce texte confie en effet aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions sportives, sous le contrôle de l'État, et marque ainsi l'émergence d'une conception du sport comme activité participant à une mission de service public. Cette orientation sera progressivement confirmée par la jurisprudence administrative. Dans son arrêt Fédération des industries françaises d'articles de sport du 22 novembre 1974, le Conseil d'État reconnaît que, en confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales et régionales, le législateur leur a délégué l'exécution d'un service public administratif.[32] Dès lors, bien que les fédérations sportives demeurent des personnes morales de droit privé, elles participent à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général placée sous le contrôle de la puissance publique.

Cette analyse s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative aux personnes privées chargées d'une mission de service public.[33] En effet, conformément aux critères dégagés par le juge administratif, une personne privée peut être regardée comme participant à l'exécution d'un service public lorsqu'elle se voit confier une mission d'intérêt général, sous le contrôle de l'administration, et dispose, le cas échéant, de prérogatives de puissance publique[34]. Or, tel est précisément le cas des fédérations sportives délégataires. Le Code du sport prévoit en effet que certaines fédérations, après avoir obtenu l'agrément de l'État, peuvent se voir déléguer une

---

[31] L'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1945 qu'est découverte l'existence, pourtant nullement évidente, d'un < service public du sport >

[32] CE, sect., 22 nov. 1974, req. no 89828 , préc., V. supra, no 1)

*[33] La Haute juridiction confirme la solution de son arrêt CPAM de Seine-Saint-Denis (**Cass. Soc., 19 mars 2013**, CPAM de Seine-Saint-Denis, 12-11.690), les principes de laïcité et de neutralité du service public, posés à l'article 1 de la Constitution, s'appliquent aux salariés d'organismes privés chargés d'un service public*

[34] L'arrêt APREI (CE, Sect., 22 février 2007, 264541)

mission de service public consistant notamment à organiser les compétitions sportives officielles, à fixer les règles techniques de leur discipline et à délivrer les titres nationaux.

Dans ce cadre, elles disposent de prérogatives particulières, telles que le pouvoir d'édicter des règlements obligatoires pour l'ensemble des licenciés ou encore d'exercer un pouvoir disciplinaire à l'égard des participants aux compétitions.

Ainsi, si les structures sportives relèvent formellement du droit privé, leur participation à l'organisation et à la régulation des compétitions sportives les conduit à exercer, dans certaines hypothèses, une véritable mission de service public administratif. Cette imbrication entre acteurs privés et intervention de la puissance publique témoigne du caractère institutionnalisé de l'activité sportive en France, laquelle s'inscrit pleinement dans le cadre des politiques publiques poursuivies par l'État, notamment en matière d'éducation, de santé publique et de cohésion sociale.

Dans ces conditions, dès lors que l'organisation et la régulation du sport participent à l'exécution d'une mission de service public, il apparaît cohérent que les principes fondamentaux qui gouvernent l'action publique puissent également trouver à s'y appliquer. Parmi ces principes, figure notamment celui de la laïcité, qui impose à l'action publique et aux structures participant à l'exécution d'un service public le respect des exigences de neutralité et d'égalité entre les usagers.[35]

Après avoir mis en évidence que le sport, en droit français, n'est pas une activité neutre au regard des catégories juridiques. En raison de son organisation institutionnelle, qui associe étroitement l'État et des personnes morales de droit privé investies de missions d'intérêt général, il constitue un terrain d'élection pour l'application des principes fondamentaux régissant l'action publique, au premier rang desquels figure la laïcité. Toutefois, cette application ne va pas de soi. Elle se heurte à la diversité des acteurs du mouvement sportif, à la pluralité des sources normatives qui le régissent et à la nécessité de concilier les exigences de neutralité avec les libertés fondamentales constitutionnellement garanties.

Dès lors, la question se pose de savoir si le rattachement des fédérations sportives délégataires à l'exécution d'un service public constitue un fondement juridique suffisant pour imposer aux acteurs du sport une obligation de neutralité religieuse, et dans quelle mesure une telle obligation demeure compatible avec la liberté de conscience et le principe d'égalité, au regard tant du droit interne que des normes sportives internationales.

Cette problématique conduit à identifier, dans un premier temps, le champ d'application du principe de laïcité dans le sport français, tant du point de vue des acteurs concernés que du contenu des obligations qui en découlent (Partie I), avant d'examiner, dans un second temps, la manière dont la conception française de la laïcité s'articule avec les exigences du droit international (Partie II).

[35] *La loi « séparatisme » n° 2021-1109 du 24 août 2021 (respect des principes de la République ou RPR)*

Partie I : L'applicabilité du principe de laïcité dans le cadre sportif français

Comme il a été précédemment exposé, lorsqu'une personne publique ou une personne privée est chargée de l'exécution d'une mission de service public, elle est tenue de respecter les principes fondamentaux qui régissent celui-ci, au premier rang desquels figure la laïcité. Il en résulte que l'application du principe de laïcité dans le domaine sportif ne saurait être appréhendée de manière uniforme, mais dépend étroitement de la nature des fonctions exercées ainsi que du degré d'implication des acteurs dans l'exécution de missions d'intérêt général.

Dans cette perspective, il convient d'abord d'identifier les situations dans lesquelles l'exercice d'une activité sportive s'inscrit dans le cadre du service public, impliquant alors le respect d'exigences particulières de neutralité (chapitre 1). Une telle approche conduit ensuite à préciser les limites de cette applicabilité, dès lors que tous les participants à la vie sportive ne sauraient être soumis aux mêmes contraintes, notamment au regard de la liberté de conscience et de l'égalité des usagers (chapitre 2).

Chapitre 1 : les acteurs institutionnels soumis au principe de laïcité

Le champ sportif se caractérise par une pluralité d'acteurs, dont la nature juridique conditionne directement l'applicabilité du principe de laïcité. Au premier rang de ceux-ci figure l'État, qui occupe une place prééminente dans le modèle sportif français, en ce qu'il définit les orientations générales de la politique sportive, fixe le cadre normatif applicable et veille à la préservation de l'intérêt général. Dans le prolongement du principe de décentralisation, les collectivités territoriales participent également de manière significative au développement des activités sportives, en intervenant à différents niveaux selon les priorités définies par leurs organes délibérants. Le sport constitue, à cet égard, un domaine de compétence partagée, permettant une intervention conjointe des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.[36] Cette organisation institutionnelle s'accompagne de mécanismes de coordination, à l'image de l'Agence nationale du sport, structure partenariale associant l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales ainsi que des acteurs économiques, afin d'assurer une gouvernance plus intégrée du sport.[37] L'ensemble de ces personnes publiques, ainsi que leurs agents, sont soumis au principe de laïcité, consacré par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, qui implique notamment une exigence de neutralité dans l'exercice des missions de service public.

[36] *Article L100-2 du Code du sport, version en vigueur depuis le 4 mars 2022, modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, art. 8.*

[37] *Article L112-10 du Code du sport, version en vigueur depuis le 4 mars 2022, modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, art. 52.*

Si l'application de ce principe aux personnes publiques ne soulève pas de difficulté particulière, sa mise en œuvre à l'égard des personnes privées appelle en revanche des précisions. En effet, certaines d'entre elles, bien que constituées sous la forme associative, participent à l'exécution d'une mission de service public et se voient, à ce titre, soumises aux exigences qui en découlent. Tel est notamment le cas des fédérations sportives agréées ou délégataires, dont le statut juridique justifie leur soumission au principe de laïcité.

Dans ce contexte, le contentieux relatif à la laïcité dans le domaine sportif se cristallise principalement autour de deux séries de questions : d'une part, celle de l'assujettissement des structures sportives, en particulier des fédérations, aux exigences de neutralité (section 1) ; d'autre part, celle de l'extension de ces exigences aux acteurs individuels du sport, tels que les sportifs et leurs encadrants, dont la situation appelle une analyse plus nuancée (section 2).

Section 1 : Les fédérations sportives dans la politique sportive française

Les fédérations sportives sont des associations, personnes morales de droit privé, bénéficiant, en principe, d'une large liberté d'organisation conformément au cadre libéral de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. [38]Toutefois, cette autonomie se heurte à des exigences de neutralité et de laïcité dès lors que les fédérations participent à l'exécution de la politique sportive définie par l'État, leur rôle et leurs obligations dépendant directement de leur statut juridique et de leur lien avec le service public. Certaines fédérations bénéficient de la reconnaissance de l'État et, pour certaines d'entre elles, d'une délégation de service public, qui leur confère non seulement la responsabilité d'organiser les compétitions officielles, mais également le pouvoir de réguler les acteurs sportifs (paragraphe 1). D'autres fédérations, en revanche, restent non reconnues, poursuivant leurs activités en dehors du cadre étatique et sans participer directement à la mise en œuvre de la politique sportive nationale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les fédérations reconnues

La reconnaissance des fédérations sportives par l'État constitue le principal critère de leur intégration dans l'architecture juridique du sport français. Elle ne se réduit pas à une simple validation formelle, mais s'inscrit dans un processus juridique structuré, qui conditionne leur participation à l'exécution de la politique sportive nationale. À cet égard, le droit positif distingue classiquement les fédérations agréées et, parmi celles-ci, les fédérations délégataires, cette distinction traduisant un degré croissant d'implication dans le service public du sport.

---

[38] Art. L. 131-1 du Code du sport – Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (version en vigueur depuis le 25 mai 2006) et exercent leur activité en toute indépendance (Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, art. 16, al. 1er et 7 ;)
Art. L. 131-2 du Code du sport – Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local (version en vigueur depuis le 25 mai 2006)

L'agrément constitue la première forme de reconnaissance étatique. Délivré par le ministre chargé des sports, il confère à la fédération la capacité de participer à l'exécution d'une mission de service public, sous réserve du respect de conditions strictes fixées par le Code du sport, notamment en matière d'organisation interne et de discipline. Les fédérations agréées doivent ainsi adopter des statuts comportant des dispositions obligatoires, ainsi qu'un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'agrément est désormais accordé pour une durée limitée, fixée à huit ans renouvelables, et subordonné à la capacité de la fédération à contribuer effectivement à la mise en œuvre de la politique publique du sport, appréciée par l'autorité ministérielle. L'agrément apparaît ainsi non seulement comme une garantie de sérieux, mais également comme un instrument de contrôle de l'État sur les structures sportives.

Au-delà de cette première reconnaissance, certaines fédérations agréées peuvent se voir attribuer une délégation de service public. Cette délégation, accordée pour une durée déterminée et formalisée par un acte du ministre chargé des sports, confère à la fédération des prérogatives de puissance publique, notamment le monopole de l'organisation des compétitions officielles et de la délivrance des titres nationaux. Elle s'inscrit dans un cadre contractuel, dont la durée est alignée sur le cycle olympique, traduisant ainsi une logique de pilotage étatique renforcé du mouvement sportif. La délégation marque ainsi un degré supérieur d'intégration dans le service public, en ce qu'elle transforme la fédération en véritable opérateur normatif et régulateur de la discipline concernée.

Enfin, certaines fédérations, notamment dans le champ scolaire et universitaire, bénéficient d'un régime juridique dérogatoire. Leur reconnaissance par l'État s'accompagne de modalités d'organisation spécifiques, qui s'écartent du droit commun des fédérations sportives, notamment en ce qui concerne la désignation de leurs organes dirigeants.

La reconnaissance de ces fédérations sportives par l'État emporte des conséquences juridiques déterminantes. En effet, dès lors qu'elles sont agréées, et a fortiori délégataires, ces fédérations participent à l'exécution d'une mission de service public, conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport.[39] Il en résulte que, bien qu'elles constituent des personnes morales de droit privé, elles sont soumises, dans le cadre de cette mission, aux principes fondamentaux du service public, au premier rang desquels figurent la laïcité et la neutralité.

Ce principe a été expressément consacré par l'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, aux termes duquel tout organisme, public ou privé, chargé de l'exécution d'un service public est tenu d'assurer l'égalité des usagers, de veiller au respect du principe de laïcité et d'imposer à ses agents, ainsi qu'à toute personne placée sous son autorité, une obligation de neutralité, notamment en s'abstenant de manifester leurs convictions religieuses ou politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Cette exigence s'étend également aux personnes auxquelles l'organisme confie, même partiellement, l'exécution du

[39] *Art. L. 131-8 du Code du sport, version en vigueur depuis le 4 mars 2022, modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, art. 29, 30, 31 et 38.*

service public, traduisant ainsi une logique de diffusion du principe de laïcité au sein de l'ensemble de la chaîne d'exécution du service public.

Dans ce cadre, les fédérations délégataires apparaissent investies d'une responsabilité particulière, en ce qu'elles ne se bornent pas à respecter ces exigences, mais sont également chargées d'en assurer l'effectivité dans l'organisation des compétitions et la régulation des acteurs sportifs.[40] Les fédérations agréées, bien que dépourvues de délégation, n'en demeurent pas moins soumises à ces obligations dès lors qu'elles participent à l'exécution du service public sportif.[41]

Cette application du principe de laïcité se vérifie concrètement à travers l'organisation du mouvement sportif français. À titre d'exemple, une fédération délégataire telle que la Fédération française de football, investie d'une mission de service public, édicte des règlements encadrant le déroulement des compétitions et le comportement des acteurs. À ce titre, elle peut imposer des obligations de neutralité, interdisant non seulement le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, comme le voile ou la kippa, mais également toute expression de convictions politiques ou idéologiques, y compris par les tenues, les gestes ou les slogans affichés lors des rencontres officielles. Une telle réglementation, validée par le juge administratif, illustre la manière dont une personne morale de droit privé, en raison de sa participation à l'exécution du service public sportif, est tenue non seulement de respecter le principe de laïcité, mais également d'en assurer l'effectivité à l'égard de l'ensemble des acteurs placés sous son autorité.[42]

En l'espèce, il a ainsi validé les dispositions adoptées par la Fédération française de football interdisant le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou politique lors des compétitions,[43] en considérant qu'une telle interdiction, limitée aux temps et lieux de pratique sportive, répond à un objectif légitime de prévention des troubles et de garantie du bon déroulement des rencontres.

---

[40] CE, 9 nov. 2015, n° 385153, voir : https://jurisprudence-lefebvre-dalloz-fr.univ-smb.idm.oclc.org/secure/el/jp/_g5889c387-25fd-4a60-815f-3936dfc1f182

[41] Art. L. 131-8 du Code du sport, version en vigueur depuis le 4 mars 2022, modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, art. 29, 30, 31 et 38

*[42] CE, 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et autres et Ligue des droits de l'homme, n°458088, 459547, 463408, A – (Communiqué de presse) dit : **Les « hidjabeuses »** :Dans sa décision du 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et autres, le Conseil d'État a validé le règlement de la Fédération française de football interdisant le port ostensible de signes religieux lors des compétitions sportives. Saisi par plusieurs associations contestant cette interdiction, il a considéré que les fédérations sportives, investies d'une mission de service public, pouvaient imposer une obligation de neutralité afin de garantir le bon déroulement des rencontres et de prévenir les tensions ou confrontations. Il juge ainsi que cette restriction est adaptée et proportionnée.*

[43] Fédération française de football (FFF), Statuts, art. 1er (depuis 2016) – « Le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. Sont interdits à l'occasion de compétitions ou manifestations organisées par la Fédération : tout discours, affichage, port de signe ou tenue à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, tout acte de prosélytisme ou de propagande, et toute incivilité. Toute personne contrevenant à ces dispositions est passible de sanctions disciplinaires et/ou pénales. Les officiels doivent veiller au respect de ces dispositions. »

Il en résulte que la reconnaissance étatique des fédérations sportives ne constitue pas une simple habilitation fonctionnelle, mais le fondement d'un véritable régime juridique contraignant, impliquant l'application du principe de laïcité, dont elles doivent assurer le respect tant au sein de leurs instances qu'à l'égard de l'ensemble des acteurs participant à l'exécution du service public sportif. Il convient toutefois de rappeler que toutes les fédérations ne bénéficient pas de cette reconnaissance de l'État et ne sont donc ni agréées, ni délégataires.

Paragraphe 2 : Les fédérations non reconnues

Les fédérations non reconnues par l'État, c'est-à-dire celles qui ne bénéficient pas de l'agrément prévu par le Code du sport, ne relèvent pas du régime juridique applicable aux fédérations sportives au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit code. En l'absence d'agrément, elles échappent, par principe, tant aux obligations statutaires imposées par l'État qu'aux mécanismes de contrôle administratif qui en découlent.

Certes, la structuration du Code du sport, notamment à travers l'existence de dispositions générales en amont de celles relatives à l'agrément, pourrait laisser penser que l'ensemble des fédérations, y compris non agréées, serait soumis à ces exigences. Toutefois, une telle interprétation ne saurait être retenue. En effet, la codification s'est opérée à droit constant et ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ d'application des obligations prévues initialement par la loi du 16 juillet 1984. Une lecture extensive porterait d'ailleurs atteinte à des principes fondamentaux, au premier rang desquels figurent la liberté d'association ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie.

Il en résulte qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fédérations non agréées de contraintes particulières relatives à leur organisation ou à leur fonctionnement interne. Ces structures disposent ainsi d'une large autonomie juridique. Toutefois, cette liberté s'accompagne d'une absence de reconnaissance institutionnelle, les privant notamment de prérogatives essentielles telles que l'attribution de titres officiels, l'usage de certaines dénominations ou encore l'accès aux financements publics.

Or, les fédérations non reconnues par l'État, en ce qu'elles ne sont pas agréées et ne participent pas à l'exécution d'une mission de service public, relèvent du droit commun des personnes privées. À ce titre, elles ne sont pas soumises à une obligation de neutralité et peuvent, en principe, autoriser l'expression des convictions religieuses, philosophiques ou politiques en leur sein. Il convient toutefois de rappeler que cette liberté d'expression n'est pas absolue et peut faire l'objet de limitations, notamment pour des motifs d'ordre public. À cet égard, il importe de dissiper une confusion fréquente : l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public ne procède pas du principe de laïcité, mais répond à des exigences de sécurité et d'ordre public.[44]

---

[44] Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (JO, 12 octobre 2010), validée par le Conseil constitutionnel, déc. n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, consid. 5 (« conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre l'ordre public et les droits constitutionnellement protégés »

Dans ces conditions, les fédérations non reconnues, en tant qu'associations dépourvues de toute mission de service public, ne sont pas soumises aux exigences qui s'y attachent, et notamment aux obligations de neutralité et de laïcité qui s'imposent à l'État, à ses agents ainsi qu'aux organismes participant à l'exécution du service public. De cela, les fédérations agréent et délégataires ainsi que leurs agents sont soumis au principe de la laïcité. Tandis que toutes les autres fédérations ne sont par principe pas soumis au principe de la laïcité. Cette affirmation nous conduit dès lors à ne pas laisser en clair-obscur les individus du monde sportif au regard du principe de la laïcité.

Section 2 : Les sportifs au regard de la laïcité

Le principe de laïcité, en droit français, est traditionnellement appréhendé comme une exigence pesant principalement sur l'État, ses agents ainsi que sur les organismes chargés de l'exécution d'une mission de service public. Il implique, à ce titre, une obligation de neutralité dans l'exercice de ces missions. Dans ces conditions, son extension à des personnes physiques de droit privé, telles que les différents acteurs du monde sportif, peut apparaître source d'ambiguïté. En effet, ces individus ne sont, par principe, pas directement soumis aux exigences qui s'imposent aux autorités publiques et à leurs agents.

Toutefois, une telle affirmation appelle des nuances dès lors que certaines de ces personnes participent, directement ou indirectement, à l'exécution du service public sportif. Dans cette hypothèse, des obligations particulières peuvent leur être imposées, notamment par le biais des règlements fédéraux, afin d'assurer le respect des exigences de neutralité ainsi que le bon fonctionnement des compétitions sportives. À l'inverse, les usagers du service public sportif, au premier rang desquels figurent les spectateurs et supporters, demeurent en principe titulaires des libertés fondamentales, sous réserve des restrictions nécessaires au maintien de l'ordre public et au bon déroulement des manifestations sportives.

Il en résulte que l'application du principe de laïcité aux personnes physiques dans le champ sportif ne saurait revêtir un caractère uniforme, mais dépend étroitement de la qualité des acteurs concernés ainsi que de leur degré d'implication dans l'exécution du service public sportif. Cette distinction conduit ainsi à différencier, d'une part, les joueurs et leurs encadrants, susceptibles d'être soumis à certaines exigences de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions (paragraphe 1), et, d'autre part, les usagers du service public sportif, qui bénéficient, en principe, d'une plus large liberté d'expression de leurs convictions (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les joueurs et les encadrants sportifs au regard du principe de la laïcité

La question de l'application du principe de laïcité aux joueurs ainsi qu'aux encadrants sportifs ne saurait recevoir une réponse uniforme. Elle dépend étroitement, d'une part, de la nature juridique des relations qu'ils entretiennent avec leur employeur ou avec les fédérations sportives

et, d'autre part, du cadre dans lequel ils exercent leur activité. En effet, si ces acteurs relèvent, par principe, du droit privé, certaines situations conduisent néanmoins à les intégrer dans le champ d'exécution du service public sportif, justifiant alors l'application d'exigences particulières de neutralité.

En droit français, les sportifs professionnels sont, dans leur grande majorité, liés à leur club par un contrat de travail. L'article L. 222-2 du Code du sport prévoit ainsi que tout contrat par lequel une association ou une société sportive s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un sportif en vue de sa participation à une compétition sportive constitue un contrat de travail.[45] Cette qualification emporte des conséquences déterminantes quant à l'applicabilité du principe de laïcité. En effet, les clubs sportifs, qu'ils soient constitués sous forme associative ou sociétaire, demeurent des personnes morales de droit privé qui ne sont, par principe, pas soumises aux obligations de neutralité applicables aux personnes publiques ainsi qu'aux organismes chargés de l'exécution d'un service public. La Cour de cassation a rappelé dans ce sens que les principes de neutralité et de laïcité du service public ne sont pas applicables aux salariés des employeurs de droit privé ne gérant pas un service public.[46] Il en résulte que les sportifs professionnels ne sont pas directement soumis, dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur club employeur, à une obligation générale de neutralité religieuse. Leur liberté de manifester leurs convictions relève ainsi du droit commun du travail, lequel n'admet des restrictions à cette liberté que dans des conditions strictement encadrées.

À cet égard, l'article L. 1321-2-1 du Code du travail autorise le règlement intérieur d'une entreprise à contenir des dispositions instaurant un principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, à condition que ces restrictions soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elles demeurent proportionnées au but recherché.[47] Cette disposition consacre la jurisprudence dégagée dans l'affaire Baby Loup, aux termes de laquelle une entreprise privée peut, sous certaines conditions, imposer une obligation de neutralité à ses salariés.[48] Appliquée au domaine sportif, cette solution implique qu'un club professionnel pourrait, en théorie, prévoir dans son règlement intérieur des dispositions encadrant l'expression des convictions religieuses de ses salariés. Toutefois, une telle restriction ne saurait revêtir un caractère général et absolu. Elle demeure soumise au contrôle du juge, lequel veille au respect du principe de proportionnalité entre l'atteinte portée à la liberté religieuse et les impératifs invoqués par l'employeur.[49]

---

[45] C. sport, art. L. 222-2, version en vigueur depuis le 29 novembre 2015, modifié par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, art. 14.

[46] Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, CPAM de Seine-Saint-Denis, publié au bulletin.

[47] C. trav., art. L. 1321-2-1, version en vigueur depuis le 10 août 2016, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 2.

[48] Cass. Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, Association Baby Loup

[49] Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855.

La situation des joueurs apparaît toutefois différente lorsqu'ils participent à des compétitions officielles organisées par des fédérations sportives délégataires. En effet, dans ce cadre, ils se trouvent placés sous l'autorité d'organismes investis d'une mission de service public sportif. L'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit à ce titre que les organismes chargés de l'exécution d'un service public doivent veiller au respect du principe de laïcité par toute personne participante, même partiellement, à cette mission.

Les fédérations délégataires disposent ainsi du pouvoir d'édicter des règlements encadrant le comportement des participants aux compétitions qu'elles organisent. À titre d'exemple, la Fédération française de football interdit, dans le cadre de ses compétitions officielles, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale.[50] Contestée devant le juge administratif, cette réglementation a été validée par le Conseil d'État dans sa décision du 29 juin 2023 Association Alliance citoyenne et autres, dite affaire « Les Hijabeuses ». Dans cette affaire, la Haute juridiction a considéré que la Fédération française de football, en sa qualité de fédération délégataire investie d'une mission de service public, pouvait imposer aux joueurs une obligation de neutralité afin d'assurer le bon déroulement des compétitions et de prévenir tout risque de confrontation ou de tensions sans lien avec la pratique sportive. Le Conseil d'État a estimé que cette interdiction, limitée aux temps et lieux des compétitions officielles, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester ses convictions religieuses.

La situation des encadrants sportifs appelle également des distinctions. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein d'un club privé, les entraîneurs, éducateurs ou préparateurs physiques demeurent soumis au droit commun du travail et bénéficient, à ce titre, des mêmes garanties que les autres salariés de droit privé.

En revanche, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de compétitions officielles organisées par une fédération délégataire, leur participation à l'exécution du service public sportif peut justifier l'application d'exigences particulières de neutralité. Tel est notamment le cas des arbitres, dont la mission participe directement au bon déroulement des compétitions sportives. Placés sous l'autorité des fédérations délégataires, ils exercent une fonction essentielle dans l'organisation du service public sportif. Le juge administratif reconnaît d'ailleurs que certaines décisions prises par les arbitres dans l'exercice de leurs fonctions présentent le caractère d'actes administratifs susceptibles de recours.[51] Il en résulte que les arbitres ainsi que les officiels désignés par les fédérations peuvent être soumis à une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils participent directement à l'exécution du service public sportif.

[50] *Statuts de la Fédération française de football, article 1er, version en vigueur depuis 2016.*

[51] *CE, 25 janvier 1991, Vigier, n° 96746.*

Paragraphe 2 : Les usagers du service public sportif

Distincts des joueurs, des arbitres ainsi que des différents encadrants sportifs, les usagers du service public sportif, au premier rang desquels figurent les spectateurs et les supporters obéissent à un régime juridique différent au regard du principe de laïcité. En effet, ces derniers ne participent pas directement à l'exécution du service public sportif, mais bénéficient, en leur qualité d'usagers, des libertés fondamentales reconnues à tout individu. Dès lors, le principe de laïcité, qui impose avant tout une exigence de neutralité à l'État ainsi qu'aux organismes chargés d'une mission de service public, ne saurait être interprété comme faisant peser une obligation générale de neutralité sur les usagers du service public sportif.

Ces derniers demeurent ainsi titulaires de la liberté de conscience ainsi que de la liberté de manifester leurs convictions religieuses, garanties notamment par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'un spectateur assistant à une manifestation sportive ne saurait, en principe, être contraint de dissimuler les signes manifestant son appartenance religieuse. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé, dans le cadre du service public de l'éducation, que les exigences liées au bon fonctionnement du service public ne permettent pas, en l'absence de dispositions législatives expresses, de justifier une interdiction générale du port de signes religieux à l'égard des usagers[52]. Cette solution apparaît transposable au service public sportif dès lors qu'aucune disposition législative n'impose aux spectateurs ou supporters une obligation générale de neutralité religieuse.

Ainsi, l'accès à une enceinte sportive ne saurait être refusé à un usager au seul motif qu'il porte un signe religieux visible. Une telle mesure constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester ses convictions religieuses. Toutefois, cette liberté ne présente pas un caractère absolu et peut faire l'objet de restrictions justifiées par des considérations tenant à l'ordre public ainsi qu'au bon déroulement des manifestations sportives.

À cet égard, l'article L. 332-1 du Code du sport reconnaît aux organisateurs de manifestations sportives un pouvoir leur permettant de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l'ordre public et à la sécurité des spectateurs.[53] Dans ce cadre, l'accès à une enceinte sportive peut être soumis à certaines conditions particulières ou refusé à des individus dont le comportement serait susceptible de troubler l'ordre public.

Par ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, issue de la loi du 11 octobre 2010, s'applique également dans les enceintes sportives ouvertes au public.[54] Cette interdiction ne procède toutefois pas du principe de laïcité, mais repose sur des considérations tenant à la sécurité publique et aux exigences minimales de la vie en société. Le Conseil

[52] *CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017*

[53] *C. sport, art. L. 332-1, version en vigueur du 12 mai 2016 au 4 mars 2022, modifié par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016, art. 1.*

[54] *Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.*

constitutionnel a d'ailleurs validé cette législation en considérant qu'elle assurait une conciliation qui n'était pas manifestement disproportionnée entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.[55]

Il en résulte que si les usagers du service public sportif ne sont pas soumis à une obligation générale de neutralité religieuse, leur liberté de manifester leurs convictions peut néanmoins être encadrée lorsque des considérations objectives tenant à la sécurité, à l'ordre public ou au bon déroulement des manifestations sportives le justifient. De telles limitations doivent toutefois demeurer nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Cette logique se retrouve également dans l'accès aux équipements sportifs publics gérés par les collectivités territoriales. En effet, ces équipements constituent des services publics administratifs dont les usagers bénéficient du principe d'égalité d'accès. Dans ce cadre, les collectivités territoriales peuvent édicter certaines règles relatives aux tenues ou aux comportements des usagers, à condition que celles-ci reposent sur des considérations objectives tenant notamment à l'hygiène, à la sécurité ou au bon fonctionnement du service. Le juge administratif a ainsi rappelé, dans le contentieux relatif au « burkini » dans les piscines municipales, que les restrictions apportées aux usagers doivent être justifiées par des motifs objectifs et proportionnés.[56]

Cette jurisprudence illustre ainsi l'équilibre recherché entre, d'une part, la liberté de manifester ses convictions religieuses ainsi que le principe d'égalité des usagers devant le service public et, d'autre part, les exigences tenant au bon fonctionnement du service public sportif ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

Chapitre 2 : Les limites à l'applicabilité du principe de laïcité dans le cadre sportif

L'analyse des conditions d'application du principe de laïcité aux différents acteurs du monde sportif révèle que ce principe ne saurait recevoir une application uniforme et absolue. En effet, sa mise en œuvre se heurte à des limites tenantes, d'une part, à la nécessité de concilier la neutralité du service public avec les libertés fondamentales des individus et, d'autre part, aux exigences du principe d'égalité. Ces limites appellent une analyse approfondie du régime juridique applicable, afin de déterminer dans quelle mesure le principe de laïcité peut être invoqué sans porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

[55] *CC, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, cons. 5.*

[56] *CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 402742, 402777*

Section 1 : La conciliation avec la liberté de conscience

La liberté de conscience constitue un droit fondamental, consacré tant par les textes constitutionnels que par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Cette liberté englobe non seulement la liberté de croire ou de ne pas croire, mais également la liberté de manifester ses convictions, y compris religieuses. Dès lors, l'application du principe de laïcité dans le champ sportif ne saurait méconnaître cette exigence (paragraphe 1), et doit s'inscrire dans une logique de conciliation entre neutralité du service public et respect des libertés individuelles (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'affirmation de la liberté de manifester ses convictions

La liberté de conscience est consacrée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Cette disposition, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, garantit à tout individu le droit de professer librement sa religion et d'en manifester les convictions.

Cette liberté est également protégée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que cette liberté constituait « l'une des assises d'une société démocratique » et que les restrictions qui lui sont apportées devaient être strictement nécessaires et proportionnées.[57]

En droit français, le Conseil constitutionnel a reconnu que la liberté de conscience figurait « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».[58] De même, le Conseil d'État a affirmé que « la liberté de conscience est une liberté fondamentale » au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.[59]

Il convient d'ailleurs de rappeler que le principe de laïcité ne saurait être réduit à une simple exigence de neutralité religieuse. Il implique également la garantie de la liberté de conscience ainsi que le respect du pluralisme des convictions. En ce sens, la laïcité apparaît non seulement comme un principe d'organisation de l'État, mais également comme une garantie offerte aux individus de pouvoir croire, ne pas croire ou manifester leurs convictions dans le respect de

[57] *CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, § 31.*

[58] *CC, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977*

[59] *CE, ord., 16 février 2004, Benaissa, n° 264314.*

l'ordre public. La liberté de conscience constitue ainsi l'un des piliers mêmes du principe de laïcité.[60]

Toutefois, cette liberté ne présente pas un caractère absolu. Sa manifestation peut faire l'objet de limitations lorsque celles-ci apparaissent nécessaires à la protection d'autres exigences de valeur équivalente, telles que le maintien de l'ordre public ou le bon fonctionnement du service public. Dès lors, certaines restrictions peuvent être admises afin d'éviter des situations susceptibles de compromettre le bon déroulement d'une mission de service public.

Paragraphe 2 : Les restrictions inhérentes au fonctionnement du service public

Si la liberté de manifester ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale, elle n'est pas pour autant absolue. L'article 10 de la Déclaration de 1789 précise en effet que cette liberté s'exerce « pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». De même, l'article 9 de la Convention européenne admet que cette liberté puisse faire l'objet de restrictions « prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Dans le cadre du service public, ces restrictions prennent une dimension particulière en raison des principes qui gouvernent son fonctionnement. Le principe de neutralité, corollaire du principe de laïcité, impose en effet aux agents publics et aux personnes participant à l'exécution du service public de s'abstenir de manifester leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation trouve son fondement dans la nécessité de garantir l'égalité des usagers devant le service public et de préserver la confiance que ceux-ci doivent pouvoir placer dans l'impartialité des agents.

Le Conseil d'État a expressément reconnu que « le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ».[61] Cette obligation de neutralité a été étendue, par la loi du 24 août 2021 à travers son article 1er, aux personnes privées chargées de l'exécution d'un service public. Appliquée au domaine sportif, cette règle signifie que les fédérations délégataires peuvent imposer une obligation de neutralité aux personnes participant à l'exécution du service public sportif, notamment aux sportifs participant aux compétitions officielles. Toutefois, cette faculté n'est pas illimitée : les restrictions doivent être justifiées par les nécessités du bon fonctionnement du service et proportionnées à cet objectif.

Dans sa décision du 29 juin 2023 dite l'affaire des « hijabeuses », le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles une telle restriction pouvait être regardée comme proportionnée.

---

[60] *Article premier de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions (…) édictées dans l'intérêt de l'ordre public. »*

[61] *CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.*

La Haute juridiction a considéré que l'interdiction du port de signes religieux lors des compétitions de football, limitée au temps et au lieu des rencontres officielles, poursuivait un objectif légitime de prévention des troubles et de garantie du bon déroulement des compétitions. Elle a relevé que cette mesure ne faisait pas obstacle à la pratique du football en dehors des compétitions officielles et ne portait donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester ses convictions.[62]

Section 2 : La conciliation avec le principe d'égalité

Le principe d'égalité constitue l'un des fondements essentiels de l'ordre juridique français et occupe une place centrale dans le fonctionnement du service public. Dès lors, l'application du principe de laïcité dans le domaine sportif ne saurait être envisagée indépendamment des exigences attachées à l'égalité des usagers ainsi qu'à l'égal accès à la pratique sportive. En effet, les restrictions apportées à la manifestation des convictions religieuses peuvent produire des effets différenciés selon les catégories de pratiquants concernés et soulever, à ce titre, des interrogations au regard du principe de non-discrimination. Toutefois, le principe d'égalité n'implique pas nécessairement une uniformité absolue des situations juridiques et admet certaines différences de traitement lorsqu'elles reposent sur des considérations objectives et proportionnées. Il convient dès lors d'analyser, d'une part, la portée du principe d'égalité dans le cadre du service public sportif (paragraphe 1) et, d'autre part, les conditions dans lesquelles certaines différences de traitement peuvent être juridiquement admises (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe d'égalité dans le service public sportif

Le principe d'égalité devant le service public constitue une loi du service public, consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État depuis l'arrêt Société des concerts du Conservatoire du 9 mars 1951.[63] Ce principe implique que les usagers du service public placés dans une situation identique doivent être traités de manière égale. Appliqué au service public sportif, ce principe signifie que l'accès aux compétitions officielles et aux équipements sportifs publics doit être garanti de manière égale à tous les pratiquants, sans discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la religion ou les convictions. L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prohibe ainsi toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion.[64]

---

[62] *CE, 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et autres, n° 458088.*

[63] *CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire, Lebon p. 151.*

[64] *Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.*

Dès lors, l'application du principe de laïcité dans le champ sportif doit nécessairement tendre à assurer un équilibre entre deux exigences laïques : d'une part, la garantie de l'égalité entre les pratiquants et, d'autre part, le respect de la liberté de conscience et de la liberté de manifester ses convictions religieuses. Dans cette perspective, les exigences de neutralité ne sauraient conduire à des mécanismes d'exclusion disproportionnés à l'égard de certains sportifs. Cette conciliation délicate explique ainsi que le juge administratif exerce un contrôle particulièrement attentif sur les restrictions apportées à l'expression des convictions religieuses dans le domaine sportif.

Paragraphe 2 : L'encadrement des différences de traitement

Si le principe d'égalité interdit les discriminations injustifiées, il n'exclut pas toute différence de traitement. La jurisprudence administrative admet en effet que des situations différentes puissent être traitées de manière différente, dès lors que cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général, et qu'elle est proportionnée à l'objectif poursuivi.[65]

Le Conseil d'État a ainsi jugé que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».[66] Appliquée au domaine sportif, cette jurisprudence permet de justifier des différences de traitement entre les différentes catégories d'acteurs. Ainsi, l'obligation de neutralité imposée aux sportifs participant aux compétitions officielles organisées par les fédérations délégataires peut être regardée comme justifiée par la différence de situation existant entre ces sportifs, qui participent à l'exécution du service public, et les simples usagers des équipements sportifs, qui n'y participent pas.

C'est dans ce sens que, le Conseil d'État dans l'affaire les « hijabbeuses » a admis que l'interdiction du port de signes religieux lors des compétitions de football pouvait être justifiée par un motif d'intérêt général tenant à la prévention des troubles et à la garantie du bon déroulement des rencontres. La Haute juridiction a toutefois veillé à ce que cette mesure soit strictement limitée au temps et au lieu des compétitions officielles, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux libertés des sportifs concernés.

[65] *CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032, Rec. p. 274*

[66] *CE, Ass., 28 mars 1997, Société Baxter et autres, n° 179049*

Partie II : L'articulation de la conception française de la laïcité avec le droit international

Après avoir examiné les conditions d'application du principe de laïcité dans le cadre sportif français et les limites tenant à la nécessité de concilier ce principe avec les libertés fondamentales, il convient d'analyser la manière dont la conception française de la laïcité s'articule avec les exigences du droit international. En effet, le sport constitue un domaine caractérisé par une forte internationalisation, tant des compétitions que des règles qui les régissent. Les fédérations sportives internationales édictent des normes qui s'imposent aux fédérations nationales et qui peuvent entrer en tension avec les exigences du droit français.

Cette analyse conduit à examiner, dans un premier temps, les tensions normatives entre le droit français de la laïcité et les règles édictées par les instances sportives internationales (chapitre 1), avant d'évaluer, dans un second temps, la portée et les enjeux de la conception française de la laïcité dans le contexte international du sport (chapitre 2).

Chapitre 1 : Les tensions normatives entre droit français et règles sportives internationales

Le mouvement sportif international se caractérise par une autonomie normative considérable. Les fédérations internationales édictent des règles techniques, disciplinaires et éthiques qui s'imposent à l'ensemble des fédérations nationales affiliées. Cette autonomie peut conduire à des divergences, voire à des contradictions, entre les normes sportives internationales et les exigences du droit français, notamment en matière de laïcité.

Section 1 : L'autonomie normative des instances sportives internationales

L’encadrement juridique de la pratique sportive ne relève toutefois pas exclusivement des ordres juridiques nationaux. Le sport se caractérise également par l’existence d’un ordre normatif international autonome, structuré autour des grandes fédérations sportives internationales ainsi que du mouvement olympique. Ces instances disposent d’un pouvoir réglementaire particulièrement étendu, leur permettant de définir les règles applicables à l’organisation des compétitions et aux conditions de participation des sportifs. Dans ce cadre, la question des signes religieux a progressivement conduit les organisations sportives internationales à adapter leurs règlements afin de concilier les impératifs de sécurité et de neutralité avec l’objectif d’universalité et d’inclusion de la pratique sportive. Il convient ainsi d’analyser, d’une part, le fondement et l’étendue du pouvoir normatif des fédérations sportives internationales (paragraphe 1) et, d’autre part, l’évolution des règles internationales relatives au port des signes religieux dans les compétitions sportives (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le pouvoir réglementaire des fédérations internationales

Les fédérations sportives internationales disposent d'un pouvoir réglementaire étendu, qui leur permet d'édicter les règles applicables à la pratique de leur discipline à l'échelle mondiale. Ce pouvoir s'exerce dans le cadre de l'autonomie du mouvement sportif, reconnue tant par les États que par les instances internationales.

La Charte olympique consacre cette autonomie en affirmant que « le mouvement olympique est l'action concertée, organisée, universelle et permanente, exercée sous l'autorité suprême du CIO, de tous les individus et entités qui s'inspirent des valeurs de l'Olympisme ».[67] L'article 50 de cette Charte, relatif à la neutralité politique, dispose par ailleurs qu'« aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ».[68]

Les fédérations internationales, telles que la FIFA pour le football, disposent d'un pouvoir normatif autonome qui s'impose aux fédérations nationales affiliées. Les règles du jeu édictées par l'International Football Association Board (IFAB), organe composé de la FIFA et des quatre fédérations britanniques, constituent ainsi le cadre réglementaire universel de la pratique du football. Ces règles ont vocation à s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble des compétitions organisées dans le monde.

Toutefois, cette autonomie normative soulève d'importantes difficultés lorsque les prescriptions édictées par les instances sportives internationales entrent en tension avec les exigences propres aux ordres juridiques nationaux. En effet, si les fédérations internationales poursuivent principalement une logique d'universalité et d'uniformisation des règles sportives, les États demeurent attachés à la protection de leurs principes constitutionnels et de leurs exigences d'ordre public. Cette confrontation apparaît particulièrement sensible en matière de laïcité, dès lors que les conceptions retenues par les instances sportives internationales ne coïncident pas nécessairement avec la singularité du modèle français.

Paragraphe 2 : L'évolution des règles internationales relatives aux signes religieux

La question du port de signes religieux dans le sport a fait l'objet d'évolutions significatives au niveau international. Pendant longtemps, les règles du jeu du football prohibaient le port de tout couvre-chef, à l'exception de ceux justifiés par des raisons médicales. Cette interdiction avait pour effet pratique d'exclure de la pratique compétitive les sportifs souhaitant porter un couvre-chef pour des motifs religieux.

---

[67] *Charte olympique, Principes fondamentaux de l'Olympisme, § 1.*

[68] *Charte olympique, Règle 50.*

En 2014, l'IFAB a procédé à une modification des règles du jeu, autorisant désormais le port de couvre-chefs, sous réserve qu'ils soient de la même couleur que le maillot, qu'ils ne présentent aucun danger pour le porteur ou les autres joueurs, et qu'ils ne soient pas attachés au maillot.[69] Cette évolution a été motivée par la volonté de promouvoir l'universalité du football et de permettre l'accès à la pratique compétitive au plus grand nombre.

De même, la Fédération internationale de basketball (FIBA) a modifié en 2017 ses règles relatives aux équipements, autorisant désormais le port de couvre-chefs pour des motifs religieux, dans des conditions similaires à celles prévues par l'IFAB[70].

Ainsi, les fédérations sportives internationales semblent progressivement s'éloigner d'une conception strictement neutralisatrice des manifestations religieuses dans le sport, au profit d'une approche davantage centrée sur la liberté individuelle des pratiquants et l'universalité du sport. Cette orientation contraste toutefois avec la position retenue par certaines fédérations nationales, notamment en France, où les exigences de neutralité demeurent étroitement liées à la conception française du service public et du principe de laïcité.

Cette divergence illustre ainsi l'existence de tensions normatives croissantes entre l'ordre juridique sportif international, principalement guidé par des considérations d'inclusion et d'uniformisation mondiale des pratiques sportives, et l'ordre juridique français, attaché à une conception plus institutionnelle de la neutralité dans le cadre du service public sportif.

Section 2 : Le contrôle juridictionnel des normes fédérales

L'autonomie normative reconnue aux fédérations sportives internationales ne saurait toutefois conduire à soustraire totalement les règlements sportifs au contrôle du juge étatique. En effet, dès lors que certaines fédérations sportives nationales participent à l'exécution d'une mission de service public, les actes qu'elles adoptent dans l'exercice de leurs prérogatives demeurent soumis au contrôle du juge administratif français. Cette situation conduit nécessairement à s'interroger sur l'articulation entre les exigences du droit interne, notamment celles relatives au principe de laïcité, et les normes édictées par les instances sportives internationales. Il convient ainsi d'analyser, d'une part, la compétence reconnue au juge administratif français pour contrôler les règlements fédéraux (paragraphe1) et, d'autre part, les difficultés résultant de l'articulation entre les normes nationales et les règles sportives internationales (paragraphe2).

[69] *IFAB, Lois du Jeu 2014-2015, Règle 4 (Équipement des joueurs).*

[70] *FIBA, Règlement officiel de basketball 2017, Article 4.4.*

Paragraphe 1 : La compétence du juge administratif français

En droit français, les décisions des fédérations sportives délégataires relatives à l'organisation des compétitions officielles constituent des actes administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif. Cette qualification résulte de la participation de ces fédérations à l'exécution d'une mission de service public. Le Conseil d'État a ainsi jugé que « les décisions prises par une fédération sportive délégataire dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ».[71] Cette compétence s'étend aux règlements fédéraux encadrant le déroulement des compétitions, y compris ceux relatifs à la tenue vestimentaire des participants.

Cette logique apparaît de manière particulièrement nette dans la décision rendue par le Conseil d'État le 29 juin 2023 dans l'affaire *Association Alliance citoyenne et autres*. La Haute juridiction y a admis que la Fédération française de football pouvait légalement interdire le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions officielles, dès lors qu'une telle mesure poursuivait un objectif tenant au bon déroulement des rencontres sportives ainsi qu'à la prévention des tensions susceptibles d'affecter l'ordre sportif. Toutefois, le juge a pris soin d'encadrer strictement cette restriction en relevant qu'elle demeurait limitée au temps et au lieu des compétitions officielles.

Ainsi, le contrôle exercé par le juge administratif illustre la volonté de concilier l'autonomie réglementaire des fédérations sportives avec le respect des libertés fondamentales garanties par l'ordre juridique interne. Il en résulte que les règlements sportifs, bien qu'adoptés dans le cadre d'un ordre normatif relativement autonome, ne sauraient échapper aux exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent l'action administrative.

Paragraphe 2 : L'articulation avec les normes internationales

La question de l'articulation entre les règlements des fédérations nationales et les normes édictées par les fédérations internationales soulève des difficultés particulières. En effet, les fédérations nationales sont tenues, en vertu de leur affiliation aux fédérations internationales, de respecter les règles édictées par celles-ci. Toutefois, elles sont également soumises au respect du droit national, et notamment des principes constitutionnels.

Cette situation peut conduire à des tensions lorsque les normes internationales sont plus permissives que les règles nationales. Tel est précisément le cas en matière de port de signes religieux : alors que les règles de l'IFAB autorisent désormais le port de couvre-chefs pour des motifs religieux, la Fédération française de football maintient une interdiction plus stricte.

Le Conseil d'État a été conduit à se prononcer sur cette articulation dans sa décision du 29 juin 2023. La Haute juridiction a relevé que les règles de l'IFAB constituaient des prescriptions minimales, que les fédérations nationales pouvaient compléter par des dispositions plus

[71] *CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport, n° 89828.*

restrictives, dès lors que celles-ci étaient justifiées par des motifs légitimes et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le Conseil d'État a ainsi admis que la Fédération française de football pouvait maintenir une interdiction plus stricte que celle résultant des règles internationales, en raison des spécificités du contexte français et de la mission de service public dont elle est investie.

Cette solution consacre ainsi la faculté, pour les fédérations sportives nationales, de faire prévaloir les exigences du droit interne sur les orientations retenues par les instances sportives internationales lorsque sont en cause des principes fondamentaux de l'ordre juridique français. Le contrôle exercé par le juge administratif apparaît dès lors comme un mécanisme essentiel de conciliation entre l'autonomie du mouvement sportif international et la préservation des exigences constitutionnelles nationales, au premier rang desquelles figurent le principe de laïcité, le principe d'égalité ainsi que la protection des libertés fondamentales.

Chapitre 2 : La portée de la conception française de la laïcité dans le contexte sportif international

L'analyse des tensions normatives entre droit français et règles sportives internationales conduit à s'interroger sur la portée et la singularité de la conception française de la laïcité. En effet, la position adoptée par les fédérations françaises en matière de neutralité religieuse se distingue de celle prévalant dans d'autres États et de celle retenue par les instances sportives internationales. Cette singularité soulève des questions relatives tant à la légitimité de la position française qu'à ses conséquences pratiques pour les sportifs concernés.

Section 1 : La singularité de la conception française de la laïcité

La conception française de la laïcité présente, dans le champ sportif, des caractéristiques particulières qui la distinguent sensiblement des approches retenues au sein de nombreux ordres juridiques étrangers (anglo-saxons) ainsi que des instances sportives internationales. En effet, le modèle français repose sur une conception profondément structurante de la neutralité, étendue aux organismes participant à l'exécution du service public et, dans certaines hypothèses, aux personnes prenant part à cette mission. Cette singularité trouve sa justification tant dans l'attachement historique de la France au principe de laïcité, fruit d'une longue construction politique et juridique, que dans les impératifs tenant au bon fonctionnement du service public sportif et à la préservation de l'ordre public. Il convient dès lors d'analyser, d'une part, la portée particulière de la conception française de la neutralité dans le champ sportif (paragraphe 1) et, d'autre part, les justifications juridiques avancées au soutien de cette approche (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une conception extensive de la neutralité

La conception française de la laïcité se caractérise par une exigence de neutralité étendue aux personnes participant à l'exécution du service public, y compris lorsqu'elles ne sont pas agents publics. Cette conception trouve son fondement dans la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui impose aux organismes privés chargés de l'exécution d'un service public de veiller au respect du principe de laïcité.[72] Appliquée au domaine sportif, cette conception conduit à imposer une obligation de neutralité aux sportifs participant aux compétitions officielles organisées par les fédérations délégataires. Cette exigence va au-delà de ce qui est généralement admis dans d'autres États, où la neutralité est principalement conçue comme une obligation pesant sur l'État et ses agents, et non sur les usagers ou les participants aux activités relevant du service public.

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu aux États une marge d'appréciation en matière de laïcité, tenant compte des traditions constitutionnelles nationales et du contexte historique propre à chaque pays.[73] Cette marge d'appréciation permet à la France de maintenir une conception plus stricte de la laïcité que celle prévalant dans d'autres États parties à la Convention européenne.

Paragraphe 2 : Les justifications avancées par le droit français

La position française en matière de laïcité sportive repose sur plusieurs justifications d'ordre juridique et pratique.

En premier lieu, elle trouve son fondement dans la mission de service public dont sont investies les fédérations délégataires. Dès lors que les compétitions officielles constituent une activité relevant du service public, il apparaît cohérent que les principes gouvernants celui-ci, et notamment la laïcité, trouvent à s'y appliquer.

En deuxième lieu, l'interdiction du port de signes religieux lors des compétitions est justifiée par un objectif de prévention des troubles et de garantie du bon déroulement des rencontres. Le Conseil d'État a relevé que le port de signes religieux ostensibles pouvait être de nature à engendrer des tensions ou des confrontations entre participants, justifiant ainsi une mesure préventive.[74]

En troisième lieu, cette interdiction vise à garantir l'égalité entre les participants aux compétitions, en évitant que certains sportifs ne se distinguent des autres par l'affichage de leurs

[72] *Article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.*

[73] *CEDH, Gr. Ch., 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, n° 44774/98, § 109.*

[74] *CE, 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et autres, n° 458088.*

convictions personnelles. Cette logique d'uniformisation des tenues s'inscrit dans la tradition sportive, qui valorise l'égalité des conditions de compétition.

Section 2 : Les enjeux contemporains de la laïcité sportive

Les débats relatifs à l'application du principe de laïcité dans le sport ne présentent pas seulement une dimension théorique ou institutionnelle. Ils produisent également des conséquences concrètes sur l'accès à la pratique sportive ainsi que sur les conditions de participation aux compétitions officielles. En effet, les restrictions relatives au port de signes religieux soulèvent des interrogations croissantes au regard des libertés fondamentales, du principe d'égalité ainsi que du droit d'accès aux activités sportives. Ces difficultés nourrissent aujourd'hui d'importants débats doctrinaux, politiques et jurisprudentiels portant sur l'évolution du modèle français de laïcité dans le champ sportif. Il convient dès lors d'analyser, d'une part, les conséquences pratiques de l'application des exigences de neutralité sur les sportifs concernés (paragraphe 1) et, d'autre part, les perspectives d'évolution entourant la laïcité sportive en droit français (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les conséquences pratiques pour les sportifs

L'interdiction du port de signes religieux lors des compétitions officielles organisées par les fédérations françaises n'est pas sans conséquences pratiques pour les sportifs concernés. En effet, elle a pour effet d'exclure de la pratique compétitive les personnes qui considèrent le port d'un signe religieux comme une obligation impérative de leur foi.

Cette situation soulève des interrogations au regard du droit à la pratique sportive, consacré par l'article L. 100-1 du Code du sport, aux termes duquel « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale ».[75] Elle pose également la question de l'accès des femmes à la pratique sportive, dès lors que certaines d'entre elles se trouvent exclues des compétitions officielles en raison de leur souhait de porter un voile.

Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Dans ses décisions, il a rappelé que toute restriction à la liberté de manifester ses convictions religieuses devait être strictement proportionnée à l'objectif poursuivi et a invité les fédérations à réexaminer leurs règlements au regard des évolutions intervenues au niveau international.[76]

[75] *Article L. 100-1 du Code du sport*

[76] *Défenseur des droits, décision n° 2018-290 du 21 décembre 2018.*

Paragraphe 2 : Les perspectives d'évolution

La question de l'application du principe de laïcité dans le champ sportif demeure aujourd'hui au centre d'importants débats juridiques, politiques et sociaux. En effet, les controverses relatives au port de signes religieux dans les compétitions sportives révèlent les difficultés persistantes entourant la conciliation entre les exigences de neutralité attachées au service public sportif et le respect des libertés fondamentales. À cet égard, plusieurs propositions de loi ont été déposées ces dernières années afin soit de renforcer l'encadrement de l'expression religieuse dans le sport, soit, à l'inverse, d'assouplir les restrictions existantes afin de rapprocher le modèle français des standards internationaux.

Sur le plan jurisprudentiel, la décision rendue par le Conseil d'État le 29 juin 2023 dans l'affaire *Association Alliance citoyenne et autres* a contribué à clarifier le cadre juridique applicable. En validant les dispositions de la Fédération française de football interdisant le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions officielles, le juge administratif a consacré la faculté, pour les fédérations délégataires investies d'une mission de service public, d'imposer certaines exigences de neutralité aux participants aux compétitions qu'elles organisent. Le Conseil d'État a considéré que cette interdiction, limitée aux temps et lieux des compétitions sportives, poursuivait un objectif légitime tenant au bon déroulement des rencontres ainsi qu'à la prévention des tensions ou confrontations susceptibles de naître dans le cadre sportif.

Toutefois, cette solution ne faisait pas l'unanimité au sein même de la juridiction administrative. Dans ses conclusions rendues sur cette affaire, le rapporteur public avait en effet recommandé l'annulation des dispositions litigieuses de la Fédération française de football. Celui-ci estimait notamment que les joueuses participant aux compétitions sportives ne pouvaient être assimilées à des agents du service public et que les restrictions apportées à leur liberté de manifester leurs convictions religieuses soulevaient des difficultés sérieuses au regard du principe de proportionnalité. Cette analyse traduisait une approche davantage centrée sur la protection des libertés fondamentales des sportives que sur les exigences de neutralité du service public sportif.[77]

Le rapporteur public relevait néanmoins que la question ne pouvait être totalement dissociée des risques de pressions, de phénomènes de prosélytisme ou encore de tensions communautaires susceptibles d'apparaître dans certaines pratiques sportives. Cette observation illustre la complexité du débat entourant la laïcité dans le sport, lequel dépasse la seule opposition entre liberté religieuse et neutralité institutionnelle. En effet, le sport constitue un espace collectif dans lequel se confrontent des impératifs parfois contradictoires tenant à la liberté individuelle, à la cohésion des équipes, à l'égalité entre les participants ainsi qu'à la préservation d'un cadre apaisé de pratique sportive.

---

[77] *Conclusions du rapporteur public prononcées à l'audience du 26 juin 2023 dans l'affaire Association Alliance citoyenne et autres, proposant l'annulation du refus de la Fédération française de football d'abroger la disposition réglementaire interdisant, pendant les matchs, « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ». Voir L'affaire des « hijabeuses » ou la sanctuarisation « républicaine » des terrains de football - Le Club des Juristes*

Toutefois, tant que les fédérations délégataires continueront d'être regardées comme participant à l'exécution d'un service public, il apparaît difficile d'envisager une disparition complète des exigences de neutralité dans le cadre des compétitions officielles. En effet, le rattachement du sport fédéral à la logique du service public emporte nécessairement l'application des principes fondamentaux qui gouvernent celui-ci, au premier rang desquels figurent la neutralité, l'égalité des usagers ainsi que la prévention des troubles à l'ordre public. Dès lors, la remise en cause des restrictions actuellement admises supposerait, en réalité, une redéfinition plus profonde du modèle sportif français ainsi que de la place occupée par l'État dans l'organisation du sport.

Parallèlement, les évolutions observées au niveau international traduisent une approche sensiblement différente de la question religieuse dans le sport. Plusieurs instances sportives internationales ont progressivement assoupli leurs règlements relatifs au port de signes religieux, privilégiant davantage une logique d'inclusion des pratiquants que de neutralisation des manifestations religieuses. Ces évolutions pourraient, à terme, accentuer les tensions entre les exigences du droit interne français et les orientations retenues au sein de l'ordre juridique sportif international.

En définitive, l'application du principe de laïcité dans le sport français illustre les difficultés inhérentes à la conciliation entre des exigences juridiques de valeur équivalente. D'un côté, le rattachement du sport fédéral à l'exécution d'un service public justifie le maintien de certaines obligations de neutralité destinées à garantir le bon fonctionnement des compétitions ainsi que la préservation de l'ordre public sportif. De l'autre, les libertés fondamentales, au premier rang desquelles figure la liberté de manifester ses convictions religieuses, imposent que les restrictions apportées demeurent strictement nécessaires et proportionnées. La recherche d'un équilibre entre ces impératifs contradictoires apparaît ainsi comme l'un des principaux enjeux contemporains du droit du sport et du principe de laïcité.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il apparaît que l'application du principe de laïcité dans le cadre sportif français obéit à un régime juridique complexe, qui ne saurait se réduire à une affirmation univoque.

D'une part, ce principe trouve effectivement à s'appliquer dès lors que les activités sportives s'inscrivent dans le cadre du service public. Les fédérations sportives agréées et, a fortiori, délégataires, sont tenues de respecter les exigences de neutralité qui s'attachent à leur mission. Cette obligation s'étend aux personnes participant à l'exécution du service public sportif, y compris aux sportifs prenant part aux compétitions officielles.

D'autre part, cette application n'est pas absolue et doit être conciliée avec les libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté de conscience et le principe d'égalité. Les restrictions apportées à la manifestation des convictions religieuses doivent être justifiées par les nécessités du bon fonctionnement du service public et proportionnées à cet objectif.

Enfin, la conception française de la laïcité se distingue de celle prévalant dans d'autres États et des normes édictées par les instances sportives internationales. Cette singularité, justifiée par les traditions constitutionnelles françaises et par la mission de service public dont sont investies les fédérations, n'en soulève pas moins des interrogations quant à ses effets pratiques sur l'accès à la pratique sportive.

La réponse à la problématique posée en introduction peut dès lors être formulée en ces termes : le principe de laïcité s'applique aux acteurs du sport en France de manière différenciée, selon leur degré d'implication dans l'exécution du service public sportif. Les fédérations délégataires et les sportifs participant aux compétitions officielles sont soumis à des exigences de neutralité, tandis que les usagers du service public sportif demeurent titulaires de leurs libertés fondamentales. Cette conception française, plus extensive que celle prévalant au niveau international, est admise par le juge administratif dans les limites du contrôle de proportionnalité, mais pourrait être amenée à évoluer sous l'effet des mutations du droit international et des attentes sociales en matière d'inclusion.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes normatifs

A. Normes constitutionnelles et fondamentales

- Constitution du 4 octobre 1958, article 1er
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 1, 6 et 10
- Charte du 4 juin 1814, articles 5 et 6 (droit public des Français)
- Charte du 14 août 1830, article 6

B. Lois et règlements

- Décret du 2 avril 1871
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, article 1er
- Ordonnance du 28 août 1945, article 1er
- Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, article 1er
- Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022

C. Codes

- Code général de la fonction publique, articles L. 121-2 et L. 121-4
- Code du sport :
    - Article L. 100-2
    - Article L. 112-10
    - Article L. 131-1
    - Article L. 131-2
    - Article L. 131-8

II. Jurisprudence

A. Conseil constitutionnel

- Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971
- Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010
- Décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité du 21 février 2013

B. Conseil d'État

- Conseil d'État, 19 mai 1933, *Benjamin*
- Conseil d'État, 8 décembre 1948, *Delle Pasteau*
- Conseil d'État, Section, 22 novembre 1974, requête n° 89828
- Conseil d'État, avis, 3 mai 2000, *Mademoiselle Marteaux*
- Conseil d'État, 6 avril 2001, *Syndicat national des enseignements de second degré*
- Conseil d'État, 15 octobre 2003, n° 244428
- Conseil d'État, 16 mars 2005, n° 265560
- Conseil d'État, Section, 22 février 2007, *Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés*
- Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 385153
- Conseil d'État, 29 juin 2023, *Association Alliance citoyenne et autres*

C. Juridictions judiciaires

- Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2013, n° 12-11.690 (*Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis*)

D. Juridictions administratives d'appel

- Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2016, n° 15VE00140

III. Doctrine

A. Ouvrages généraux

- Machelon Jean-Pierre, *La laïcité demain. Exclure ou rassembler ?* Paris, Centre national de la recherche scientifique Éditions, 2012
- Rambaud Thierry, *Le principe de séparation des cultes et de l'État en droit public comparé*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2004
- Gatsi Jean, *Le droit du sport*, Paris, Presses universitaires de France, 2022
- Baubérot Jean, *Les laïcités dans le monde*, Paris, Presses universitaires de France, 2015
- Baubérot Jean, *Histoire de la laïcité en France*, Paris, Presses universitaires de France, 2010
- Zuber Valentin, *La laïcité en débat : au-delà des idées reçues*, Paris, Le Cavalier Bleu, 2017
- Touzeil-Divina Mathieu (dir.), *Regards critiques sur le droit des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2023

B. Articles doctrinaux

- Ségur Pierre, « Le principe constitutionnel de laïcité », 1996
- Prélot Pierre-Henri, « La religion dans les constitutions françaises », 2008
- Foucher, « Les litiges sportifs et le juge administratif », 2007
- Malaurie Philippe, « L'État et la religion », 2005
- Blanc Didier, « Au Panthéon des principes, la laïcité reconnaissante », 2017
- Lachaume Jean-François, « La notion de service public dans la loi du 16 juillet 1984 », 1984
- Maaziz Lyna, « Compétitions sportives, service public et signes religieux », 2023
- Benelbaz Sarah, recension d'ouvrages sur la laïcité, 2024

IV. Rapports et documents officiels

- Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, *Rapport*, Paris, La Documentation française, 2003
- Conseil d'État, *Rapport public 2004 : Un siècle de laïcité*, Paris, La Documentation française.
- Observatoire de la laïcité, *Laïcité et fait religieux dans le champ du sport – « Mieux vivre ensemble »*, ministère des Sports, 2019.

V. Sources institutionnelles et décisions administratives

- Défenseur des droits, décision n° 2018-290 du 21 décembre 2018
- Défenseur des droits, décision n° 2018-301 du 27 décembre 2018
- Réponse ministérielle n° 4157, Journal officiel du Sénat, 11 avril 2013

VI. Sources relatives au sport

- Fédération française de football, statuts, article 1er (version en vigueur depuis 2016)

VII. Ressources en ligne

- Légifrance
- Vie publique
- Conseil d'État
- Ministère de l'Intérieur
- Publications Prairial